



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: RESOL-2020-78-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 6 de Marzo de 2020

Referencia: EX-2019-108185456- -APN-DGD#MPYT - Conc 1735

VISTO el Expediente N° EX-2019-108185456- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 5 de diciembre de 2019, consiste en la adquisición por parte de la firma KNIGHT THERAPEUTICS INC. del CINCUENTA Y UNO COMA DOS POR CIENTO (51,2 %) del capital social y votos de la firma BIOTOSCANA INVESTMENT S.A.

Que la transacción se instrumentó a través de un contrato de compraventa mediante el cual las firmas ADVENT CARTAGENA (LUXEMBOURG) S.Á.R.L., ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII LP., ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-A, LP, ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-B, LP; BIOTOSCANA SECONDARY INVESTMENTS S.C.S., MAZAL INVESTMENT VENTURES LTD. y los señores Don Robert FRIEDLANDER (Pasaporte Brasileño N° 2.881.465) y Don Roberto Luiz GUTTMANN (Pasaporte Brasileño N° FM621448), transfieren a la firma KNIGHT THERAPEUTICS INC., el CINCUENTA Y UNO COMA DOS POR CIENTO (51,2 %) del capital social y votos de la firma BIOTOSCANA INVESTMENT S.A.

Que, como consecuencia de la citada operación, la firma KNIGHT THERAPEUTICS INC. adquiere el control exclusivo de la firma BIOTOSCANA INVESTMENT S.A. y sus subsidiarias en la REPÚBLICA ARGENTINA, las firmas LABORATORIO LKM S.A., LABORATORIO DOSA S.A. y BIOTOSCANA PHARMA S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 29 de noviembre de 2019.

Que el Artículo 11 de la Ley N° 27.442 establece que “Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones ... c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses...”.

Que, efectivamente, en el caso aquí examinado se da la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa.

Que la citada Comisión Nacional entendió que la operación notificada se encuentra alcanzada por la excepción prevista en el inciso c) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442 y por ende exenta de la obligación de notificar prevista en el Artículo 9° del mismo cuerpo legal.

Que, las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha de 5 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 1735”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior disponer el archivo de las presentes actuaciones atento a que la operación de concentración económica no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a las partes que la operación de concentración económica notificada el día 5 de diciembre de 2019, consistente en la adquisición por parte de la firma KNIGHT THERAPEUTICS INC. del CINCUENTA Y UNO COMA DOS POR CIENTO (51,2 %) del capital social y votos de la firma BIOTOSCANA INVESTMENT SA, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones atento a que la operación de concentración económica notificada no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 1735”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexo IF-2020-08203915-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2020.03.06 13:41:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaria
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2020-08203915-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 5 de Febrero de 2020

Referencia: CONC 1735 - DICTAMEN CNDC - Aconseja archivo de las actuaciones

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2019-108185456-APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO caratulado “CONC.1735 - KNIGHT THERAPEUTICS INC. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442”, ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada el 5 de diciembre de 2019 consiste en la adquisición por parte de KNIGHT THERAPEUTICS INC. (en adelante “KNIGHT”) del 51,2% del capital social y votos de BIOTOSCANA INVESTMENT S.A. (en adelante “BIOTOSCANA”)¹.
2. La transacción se instrumentó a través de un contrato de compraventa mediante el cual los vendedores, ADVENT CARTAGENA (LUXEMBOURG) S.Á.R.L., ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII, LP, ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-A, LP, ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-B, LP; BIOTOSCANA SECONDARY INVESTMENTS S.C.S.; MAZAL INVESTMENT VENTURES LTD; y los señores ROBERT FRIEDLANDER y ROBERTO LUIZ GUTTMANN, transfieren a la compradora el del 51,2% del capital social y votos de BIOTOSCANA.
3. Como consecuencia de la operación KNIGHT adquiere el control exclusivo de BIOTOSCANA y sus subsidiarias en Argentina, LABORATORIO LKM S.A., LABORATORIO DOSA S.A. y BIOTOSCANA PHARMA S.A.
4. El cierre de la transacción tuvo lugar el 29 de noviembre de 2019² y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1 La compradora y los vendedores

5. KNIGHT es una sociedad abierta constituida bajo las leyes de Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de

Toronto³, dedicada a la comercialización y licencia de medicamentos. En tiempo previo a la operación notificada no tenía ninguna actividad económica o activo en Argentina.

6. Los vendedores son (i) ADVENT CARTAGENA (LUXEMBOURG) S.A.R.L. una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las Leyes de Luxemburgo, (ii) ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII, LP una sociedad constituida bajo las Leyes de Delaware, Estados Unidos. No está registrada ante el Registro Público de Comercio local ni tampoco tiene CUIT en Argentina, (iii) ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-A, LP es una sociedad constituida bajo las Leyes de Delaware, Estados Unidos; (iv) ESSEX WOODLANDS HEALTH VENTURES FUND VIII-B, LP es una sociedad constituida bajo las Leyes de Delaware, Estados Unidos; (v) BIOTOSCANA SECONDARY INVESTMENTS S.C.S es una sociedad constituida bajo las Leyes de Luxemburgo; (vi) ROBERT FRIEDLANDER de nacionalidad brasilera, residente y domiciliado en la ciudad de Londres, Reino Unido; (vii) MAZAL INVESTMENT VENTURES LTD. una sociedad constituida bajo las Leyes de Bahamas y (ix) ROBERTO LUIZ GUTTMANN de nacionalidad brasilera, residente y domiciliado en la ciudad de San Pablo, Brasil.

I.2.2. El objeto

7. BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. que es una sociedad abierta organizada y existente bajo las leyes de Luxemburgo, cotiza en la Bolsa de Brasil (BOVESPA)⁴ dedicada, a través de sus subsidiarias, a la fabricación, licenciamiento y comercialización de productos farmacéuticos principalmente en América Latina.

8. En Argentina comercializa sus productos a través de tres subsidiarias (i) LABORATORIO LKM S.A. (en adelante “LKM”): es una sociedad anónima y debidamente constituida y registrada conforme las leyes nacionales, dedicada a la fabricación y comercialización de especialidades medicinales para las líneas terapéuticas de oncología, hematología y VIH; (ii) LABORATORIO DOSA S.A. (en adelante “DOSA”) una sociedad anónima es una sociedad anónima y debidamente constituida y registrada conforme las leyes nacionales dedicada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos relacionados con afecciones respiratorias, oncológicas, hematológicas y terapéuticas para el VIH; y (iii) BIOTOSCANA FARMA S.A. (en adelante “BIOTOSCANA ARGENTINA”) una sociedad anónima debidamente constituida y registrada conforme las leyes nacionales dedicada a la importación y licenciamiento de productos farmacéuticos para enfermedades infecciosas (antibióticos), gastroenterología, enfermedades raras, oncología y sistema nervioso central.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso c) de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia y que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES —, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁵.

10. Con fecha 5 de diciembre de 2019 la notificante presentó el Formulario F1 correspondiente.

11. El 11 de diciembre de 2019, esta Comisión Nacional entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N° 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento fue notificado a las partes el 17 de diciembre de 2019.

12. Finalmente, el 27 de diciembre de 2019, las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los

requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el Formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

13. Ahora bien, la compradora informa que antes de la operación notificada no tenía ninguna actividad económica en Argentina y como consecuencia de la adquisición de BIOTOSCANA, adquiere sus subsidiarias en Argentina.

14. El artículo 11 de la Ley 27442 establece que *“Se encuentran exentas de la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la presente ley, las siguientes operaciones ... c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos (excluyendo aquellos con fines residenciales) o acciones de otras empresas en la Argentina y cuyas exportaciones hacia la Argentina no hubieran sido significativas, habituales y frecuentes durante los últimos treinta y seis meses...”*.

15. Que efectivamente en el caso se da la adquisición de una única empresa – BIOTOSCANA- por parte de una única empresa – KNIGHT-.

16. Ahora bien, sin perjuicio de que en el país la transacción implica la adquisición de tres entidades distintas que, desde el punto de vista jurídico presentan una estructura societaria separada, lo cierto es que desde el punto de vista económico se verifica un cambio de control de la única controlante de aquellas empresas hacia un nuevo y único controlante, situación que de ninguna manera genera una concentración distinta de la existente en el grupo de empresas locales en tiempo previo a la operación.

17. Es oportuno referir que la compradora es diligente al presentar el Formulario F1 ante esta Comisión Nacional, en tiempo y forma, para su análisis, pero se observa que el escenario jurídico y económico resulta análogo al analizado en otras oportunidades por la Autoridad de Aplicación llegando a la conclusión de que en dichas circunstancias este tipo de operaciones no resultan notificables ⁶.

18. Por lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL entiende que la operación notificada se encuentra alcanzada por la excepción prevista en el inciso c) del artículo 11 de la Ley 27.442 y por ende exenta de la obligación de notificar prevista en el artículo 9 del mismo cuerpo legal.

III. CONCLUSIONES

19. De acuerdo al desarrollo precedente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO disponer el archivo de las actuaciones atento a que la operación de concentración no se encuentra alcanzada por la obligación de notificar prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442.

¹ La notificante informó que la posición de KNIGHT, como adquirente del 51,2% de las acciones de BIOTOSCANA, fue posteriormente cedida a 11718991 CANADA INC., una sociedad subsidiaria controlada en un 100% por KNIGHT, constituida bajo las leyes de Canadá, solo como un vehículo para los propósitos de esta transacción, tal como surge del acuerdo de cesión adjunto como Anexo 2.f).

² Las partes acreditaron en forma documentada la fecha informada con el certificado de cierre acompañado oportunamente como Anexo 2.f. iii.

³ Sus participaciones están diluidas y ninguno de sus accionistas tiene control sobre la empresa, al momento de la notificación los siguientes accionistas poseían más del 5% de las acciones: Long Zone Holdings Group con el 16,2% y Meir Jakobsohn con una participación del 7,7%.

⁴ KNIGHT adquirió el 51,2% del paquete accionario y derechos de voto, el resto de las acciones se encuentran atomizadas entre muchos otros accionistas y se negocian en el mercado público de acciones. Ninguno de los demás accionistas de BIOTOSCANA INVESTEMENTS S.A. tiene derechos de veto o de cualquier otro tipo que puedan otorgarles un control conjunto sobre dicha sociedad.

⁵ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 24 de abril de 2019 el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, publicada en el Boletín Oficial el 25 de abril de 2019, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos veintiséis con cuarenta centavos (\$ 26,40) pero en su artículo 3

establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

⁶ Ver en especial en la Opinión Consultiva N° 222 caratulada “DUTCH HOLDCO ARG. BV Y BAYSING S.A.R.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25.156 -OPI N° 222-”, Expediente MECON N° S01:0278071/2012, Dictamen N° 967 de fecha 23/11/12, Resolución N° 149 de fecha 03/12/12.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 17:48:37 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 18:14:36 -03:00

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 18:43:36 -03:00

Rodrigo LUCHINSKY
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 18:44:03 -03:00